

**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PT ASURANSI JIWA INHEALTH INDONESIA
DAN
CV PUTRA DISA PRIMA
TENTANG
PENYEDIAAN PELAYANAN KESEHATAN
BAGI PESERTA ASURANSI KESEHATAN PT ASURANSI JIWA INHEALTH INDONESIA**

No. PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia :
No. CV Putra Disa Prima :

Perjanjian Kerja Sama Antara PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia dan CV Putra Disa Prima, tentang Penyediaan Pelayanan Kesehatan Bagi Peserta Asuransi Kesehatan PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia (untuk selanjutnya disebut sebagai "**Perjanjian**") dibuat dan ditandatangani di Malang pada hari Senin tanggal Sebelas Bulan Mei Tahun Dua ribu dua puluh enam (11/05/2026) oleh dan antara:

1. **PT ASURANSI JIWA INHEALTH INDONESIA**, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, pemegang Nomor Induk Berusaha No. 9120300642386, beralamat terdaftar di Jl. Biliton Nomor 67, Kel Gubeng, Kec Gubeng, Surabaya, Jawa Timur, yang dalam hal ini diwakili oleh Sutrisno dalam kapasitasnya selaku Plt. Kepala Kantor Operasional Surabaya, dan oleh karenanya berhak bertindak untuk dan atas nama **PT ASURANSI JIWA INHEALTH INDONESIA** ("**Pihak Pertama**"); dan
2. **CV. PUTRA DISA PRIMA**, suatu klinik dalam hal ini diwakili oleh dr. Sefrina Trisadi, Sp, DVE yang beralamat di Perum Banjararum Selatan No. 3B RT.003 RW.012 Desa Banjararum, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, Propinsi Jawa Timur dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Akta Perseroan Komanditer C.V. Putra Disa Prima Nomor : 17.- yang dibuat oleh Notaris Yudo Sigit Riswanto, SH dengan didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas 1-B Kapanjen dengan nomor 363/CV/XII/2016, dan oleh karenanya berhak bertindak untuk dan atas nama **CV. PUTRA DISA PRIMA** ("**Pihak Kedua**");

Pihak Pertama dan **Pihak Kedua** untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai "**Para Pihak**" dan masing-masing selanjutnya disebut sebagai "**Pihak**".

Para Pihak terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **Pihak Pertama** merupakan perseroan terbatas yang bergerak di bidang asuransi jiwa yang telah memperoleh izin dan persetujuan yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usahanya dan dalam menjalankan kegiatan usaha diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia.
2. Bahwa **Pihak Kedua** adalah sarana/fasilitas layanan kesehatan yang telah memperoleh izin untuk menjalankan kegiatan usaha sebagai fasilitas layanan kesehatan praktek klinik berdasarkan Surat Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor: 9120106831664 tertanggal 16 Agustus 2019 yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Pasuruan.
3. Bahwa **Pihak Pertama** bermaksud mengadakan kerja sama dengan **Pihak Kedua** sehubungan dengan penyediaan Pelayanan Kesehatan bagi Peserta (sebagaimana didefinisikan di bawah) dan **Pihak Kedua** bersedia untuk menyediakan Pelayanan Kesehatan bagi Peserta (sebagaimana didefinisikan di bawah) **Pihak Pertama**.

4. Bahwa **Para Pihak** sepakat untuk menandatangani Perjanjian ini untuk mengatur syarat dan ketentuan kerja sama antara **Para Pihak** dan penyediaan Pelayanan Kesehatan Kesehatan bagi Peserta (sebagaimana didefinisikan di bawah).

Para Pihak DENGAN INI MENYEPAKATI SEBAGAI BERIKUT:

I. DEFINISI DAN INTERPRETASI

1. Dalam Perjanjian ini, kecuali dalam konteksnya memerlukan pengertian lain, ungkapan-ungkapan dan kata-kata sebagai berikut mempunyai arti sebagaimana disebutkan di bawah ini:
 - 1.1 **Alat Kesehatan** adalah instrumen, apparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh.
 - 1.2 **Aplikasi Kesehatan** adalah aplikasi yang disediakan oleh **Pihak Pertama**, yang dapat diunduh oleh Peserta melalui Playstore dan/atau Appstore yang berisi tentang informasi kesehatan dan layanan asuransi seperti Info Provider, Dokter Online, E-Resep, Info Sehat, Tombol Konfirmasi, Info Benefit/manfaat, E-Claim, dan E-Card (kepesertaan).
 - 1.3 **Aplikasi Pihak Pertama** adalah sistem informasi milik **Pihak Pertama** yang dapat diakses dan digunakan oleh **Pihak Kedua** dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada Peserta, mulai dari tahap awal pelayanan hingga tahap penagihan Klaim pelayanan kesehatan. Aplikasi **Pihak Pertama** dapat digunakan oleh **Pihak Kedua** selama **Para Pihak** masih bekerja sama dengan berdasarkan pada Perjanjian ini.
 - 1.4 **Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan** atau **BPJS Kesehatan** adalah Badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
 - 1.5 **Bahan dan Alat Kesehatan Habis Pakai** atau **BAHP** adalah bahan dan Alat Kesehatan yang digunakan oleh **Pihak Kedua** dalam rangka melakukan diagnosa, pengobatan, dan perawatan yang disediakan oleh **Pihak Kedua**.
 - 1.6 **Berkas Elektronik** adalah berkas/dokumen pengajuan Klaim berupa *hardcopy*/berkas fisik yang dialih mediakan kedalam bentuk elektronik (*softcopy*) yang diajukan oleh **Pihak Kedua** melalui Aplikasi **Pihak Pertama**.
 - 1.7 **Data Pribadi** adalah setiap data atau informasi (baik tertulis, oral, digital atau dalam bentuk apapun) yang benar dan nyata yang melekat dan dapat diidentifikasi berdasarkan dokumen identitas Peserta, baik langsung maupun tidak langsung, pada masing-masing Peserta, termasuk namun tidak terbatas pada nama, tempat lahir, tanggal lahir, alamat, nomor kontak, nama ibu kandung, data simpanan, data kartu kredit, data pinjaman pada setiap institusi keuangan, dan/atau data-data lain yang disimpan, dirawat dan dijaga kebenarannya serta dilindungi kerahasiaannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk menghindari keragu-raguan, Data Pribadi meliputi pula data-data yang dipersyaratkan peraturan perundang-undangan untuk ditelaah guna keperluan penerapan prinsip *know your customer* atau prinsip mengenal nasabah.

- 1.8 **Distributor** adalah perusahaan yang telah memenuhi regulasi di bidang perdagangan atau instansi terkait lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yang mendistribusikan atau menyalurkan obat-obatan dan/atau Alat Kesehatan yang diproduksi dan/atau dipasarkan oleh **Pihak Kedua** yang tercantum dalam Formularium Obat Inhealth dan bekerjasama dengan **Pihak Pertama**.
- 1.9 **Formularium Obat Inhealth** atau **FOI** adalah daftar obat milik **Pihak Pertama** yang disusun berdasarkan item obat yang telah memperoleh persetujuan dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) dengan prinsip *Evidence Based Medicine* (EBM) dan *Patient Safety*.
- 1.10 **Formularium Rumah Sakit** adalah obat yang pengadaannya dilakukan oleh **Pihak Kedua** dan diresepkan oleh dokter **Pihak Kedua** kepada Peserta dengan memperhatikan obat tersebut telah teregistrasi oleh BPOM.
- 1.11 **Formulir Pengajuan Klaim** atau **FPK** adalah formulir standar **Pihak Pertama**, yang wajib diisi oleh **Pihak Kedua** dan disertakan pada saat pengajuan Klaim kepada **Pihak Pertama**.
- 1.12 **Hari Kalender** adalah setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender gregorius (berdasarkan kalender masehi) tanpa terkecuali, termasuk hari sabtu, minggu, dan hari **libur** nasional yang ditetapkan oleh pemerintah dari waktu ke waktu.
- 1.13 **Hari Kerja** adalah hari di mana di mana **Pihak Pertama** beroperasi pada jam kerja yaitu pukul 08.00– 17.00 waktu setempat, tidak termasuk hari sabtu, minggu, atau hari libur nasional yang ditetapkan oleh pemerintah dari waktu ke waktu.
- 1.14 **Hari Rawat** adalah perhitungan jumlah Hari Rawat Inap Peserta pada layanan kesehatan milik **Pihak Kedua** yang dihitung berdasarkan tanggal keluar dikurangi tanggal **masuk**, dengan ketentuan apabila tanggal keluar sama dengan tanggal masuk, maka dihitung sebagai 1 (satu) Hari Rawat inap.
- 1.15 **Indonesian-Case Based Group** atau **INA-CBG** adalah tarif klaim yang ditetapkan oleh BPJS Kesehatan kepada fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan atas paket pelayanan kesehatan yang didasarkan kepada pengelompokan diagnosis penyakit dan prosedur.
- 1.16 **Kartu Asuransi** adalah kartu identitas Peserta yang diterbitkan oleh **Pihak Pertama** sebagai bukti kepesertaan pelayanan kesehatan **Pihak Pertama**. Kartu Asuransi dapat di terbitkan secara fisik maupun elektronik.
- 1.17 **Klaim** adalah uang penggantian yang dibayarkan oleh **Pihak Pertama** kepada **Pihak Kedua** atas penyediaan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada Peserta.
- 1.18 **Manfaat Pelayanan** adalah pelayanan kesehatan dan/atau pemberian obat yang dapat diberikan kepada Peserta berdasarkan Perjanjian ini.
- 1.19 **Manfaat Top Up** adalah penjaminan yang diberikan oleh **Pihak Pertama** kepada **Pihak Kedua** atas biaya pelayanan kesehatan Peserta berdasarkan ketentuan **Pihak Pertama**.
- 1.20 **Pelayanan Gawat Darurat (emergency)** adalah pelayanan yang harus diberikan pada suatu kasus/gangguan mendadak yang harus mendapatkan

pelayanan kesehatan secepatnya untuk mencegah kematian, keparahan, dan/atau kecacatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- 1.21 **Pelayanan One Day Care** adalah pelayanan atau tindakan pembedahan atau Pelayanan Gawat Darurat yang dilakukan di instalasi gawat darurat **Pihak Kedua** terhadap kondisi penyakit tertentu yang dilaksanakan oleh tenaga ahli kesehatan dengan atau tanpa anestesi paling sedikit enam jam serta Peserta tanpa harus rawat inap.
- 1.22 **Pemegang Polis** adalah pihak yang mengikatkan diri berdasarkan perjanjian dengan **Pihak Pertama** untuk mendapatkan perlindungan atau pengelolaan atas risiko bagi pengguna Produk Asuransi dari **Pihak Pertama**.
- 1.23 **Pemeriksaan Penunjang Diagnostik** adalah kegiatan pemeriksaan yang dilakukan untuk membantu menegakkan diagnosa sesuai indikasi medis.
- 1.24 **Peninjauan** adalah kegiatan peninjauan oleh **Pihak Pertama** terhadap kesiapan **Pihak Kedua** untuk menjalankan tugas dan kewajiban sebagai Provider untuk menyediakan pelayanan kesehatan kepada Peserta.
- 1.25 **Persalinan** adalah proses lahirnya bayi cukup bulan atau hampir cukup bulan baik secara spontan maupun lahir dengan memerlukan tindakan medis baik operatif dan non operatif.
- 1.26 **Peserta** adalah orang-perorangan yang terdaftar sebagai Peserta asuransi kesehatan dan/atau jiwa dan/atau Administrative Service Only (ASO) yang diselenggarakan oleh **Pihak Pertama**.
- 1.27 **Pelayanan Kesehatan Tingkat Lanjutan** adalah upaya pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat spesialisik atau subspesialisik yang meliputi Rawat Jalan Lanjutan, Rawat Inap Lanjutan, dan rawat inap di ruang perawatan khusus.
- 1.28 **Pelayanan Rawat Jalan Eksekutif** adalah pemberian pelayanan kesehatan Rawat Jalan nonreguler di Rumah Sakit yang diselenggarakan melalui pelayanan dokter spesialis atau subspesialis dalam satu fasilitas ruangan terpadu secara khusus tanpa menginap di Rumah Sakit dengan sarana dan prasarana di atas standar.
- 1.29 **Provider** adalah sarana/fasilitas pelayanan kesehatan yang bekerja sama dengan **Pihak Pertama** untuk memberikan pelayanan kesehatan bagi Peserta berdasarkan tingkat pelayanan yang diberikan. Provider terbagi atas:
 - 1) **Provider Tingkat Pertama:** sarana pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan dasar/umum non spesialisik dan mengutamakan pelayanan promotif dan preventif seperti balai pengobatan, dokter keluarga, klinik dan puskesmas yang bekerja sama dengan **Pihak Pertama** dengan **Pihak Pertama** atau sekaligus bekerja sama dengan BPJS Kesehatan; dan
 - 2) **Provider Tingkat Lanjutan:** sarana pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan spesialis dan subspesialis untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan, Rehabilitasi Medis, dan/atau pelayanan medis lainnya baik pelayanan rawat jalan maupun rawat inap yang meliputi praktik dokter spesialis, klinik spesialis, dan Rumah Sakit yang bekerja sama dengan **Pihak Pertama** dengan **Pihak Pertama** atau sekaligus bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.

- 1.30 **Provider Irisan** adalah Provider mitra dari **Pihak Pertama** yang terdaftar sebagai sarana pelayanan kesehatan BPJS Kesehatan.
- 1.31 **Rekam Medis** adalah berkas yang berisikan catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan dan pelayanan lain yang telah diberikan oleh Provider kepada Peserta.
- 1.32 **Rawat Inap Tingkat Lanjutan** atau **RI** adalah pelayanan yang bersifat spesialis/ subspesialis untuk keperluan observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, Rehabilitasi Medis dan atau pelayanan medis lainnya, pada Provider Tingkat Lanjutan yang mana Peserta dirawat inap di ruang perawatan/perawatan khusus paling sedikit 1 (satu) Hari Kalender.
- 1.33 **Rawat Jalan Tingkat Lanjutan** atau **RJTL** adalah pelayanan kesehatan yang bersifat spesialis atau subspesialis tanpa menginap di ruangan perawatan dan dilaksanakan pada Provider Tingkat Lanjutan sebagai Rujukan dari Provider Tingkat Pertama.
- 1.34 **Rehabilitasi Medis** adalah pelayanan yang diberikan oleh instalasi rehabilitasi medis dalam bentuk fisioterapi, terapi okupasional, terapi wicara, dan bimbingan sosial medik.
- 1.35 **Rujukan** adalah sistem aturan pelimpahan tugas dan tanggung jawab pelayanan kesehatan secara timbal balik antar Provider Tingkat Pertama dengan Provider Tingkat Lanjutan.
- 1.36 **Rujukan balik** adalah layanan kesehatan yang diberikan kepada pasien penderita penyakit kronis setelah menyelesaikan pengobatan di rumah sakit dan masih memerlukan pengobatan jangka panjang.
- 1.37 **Rumah Sakit** adalah sarana/fasilitas upaya kesehatan yang menyelenggarakan kegiatan pelayanan kesehatan secara komprehensif serta dapat dimanfaatkan untuk pendidikan tenaga kesehatan dan penelitian.
- 1.38 **Surat Jaminan** adalah dokumen keabsahan Peserta yang diterbitkan oleh **Pihak Kedua** sebagai syarat untuk memperoleh pelayanan kesehatan di **Pihak Kedua** berupa:
- 1) **Letter of Acceptance (LOA)** dan/atau **Surat Jaminan Awal** adalah surat konfirmasi resmi luaran sistem aplikasi untuk melakukan validasi dan otorisasi jaminan kesehatan. LOA merupakan korespondensi format yang dikirim untuk mengkonfirmasi penjaminan/penundaan/penolakan jaminan layanan kesehatan dan dicetak untuk dilakukan konfirmasi kepada Peserta sebelum dilakukan layanan kesehatan.
 - 2) **Letter of Confirmation (LOC)** dan/atau **Surat Jaminan Akhir** adalah surat konfirmasi resmi luaran sistem aplikasi untuk melakukan validasi rincian biaya yang timbul, jaminan kesehatan. LOC merupakan korespondensi format yang dikirim untuk mengkonfirmasi atau melakukan validasi biaya yang timbul setelah dilakukan jaminan termasuk informasi iur biaya Peserta dan dicetak untuk konfirmasi kepada Peserta setelah dilakukan layanan kesehatan.
 - 3) **Surat Eligibilitas Peserta** atau **SEP** adalah surat keabsahan Pelanggan dan/atau Peserta yang diterbitkan oleh fasilitas kesehatan BPJS Kesehatan sebagai syarat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan bagi peserta program Jaminan Kesehatan Nasional.

- 1.39 **Telemedicine** adalah layanan kesehatan berbasis teknologi yang memungkinkan para pengguna berkonsultasi dengan dokter tanpa bertatap muka secara langsung atau secara jarak jauh dalam rangka memberikan konsultasi diagnostik dan tata laksana perawatan pasien.
- 1.40 **Tindakan Medis** adalah tindakan yang bersifat operatif dan non operatif yang dilaksanakan baik untuk tujuan diagnostik maupun pengobatan.
- 1.41 **Verifikasi Klaim** adalah upaya pemeriksaan kelengkapan/kebenaran berkas kelayakan Klaim yang diajukan kepada **Pihak Pertama** oleh **Pihak Kedua**/Peserta.
2. Dalam Perjanjian ini, kecuali ditentukan lain, maka merujuk kepada:
- 2.1 "perusahaan" wajib ditafsirkan sedemikian rupa sehingga mencakup perusahaan, korporasi, atau badan hukum lainnya, di mana pun dan bagaimana pun didirikan;
- 2.2 rujukan kepada suatu pihak dalam dokumen apa pun mencakup para penerus dan penerima pengalihan yang diizinkan dari pihak tersebut;
- 2.3 "orang" mencakup individu, firma, perusahaan, korporasi, badan pemerintah atau setiap asosiasi, trust, usaha patungan, konsorsium, atau kemitraan apa pun (baik yang memiliki personalitas hukum terpisah maupun tidak);
- 2.4 kecuali konteks menentukan lain, rujukan apa pun ke bagian, pasal, ayat, atau lampiran adalah bagian, pasal, ayat, atau lampiran, tergantung pada kasusnya, dari atau pada Perjanjian ini;
- 2.5 lampiran-lampiran akan menjadi bagian dari Perjanjian ini dan akan memiliki kekuatan dan efek yang sama seolah-olah secara tegas diatur dalam tubuh Perjanjian ini;
- 2.6 seluruh kata yang digunakan akan dianggap memiliki jenis dan jumlah seperti yang dibutuhkan oleh keadaan;
- 2.7 ketentuan apa pun dari undang-undang wajib ditafsirkan sebagai rujukan untuk ketentuan tersebut sebagaimana diubah, dimodifikasi, diberlakukan kembali atau diperpanjang dari waktu ke waktu;
- 2.8 judul adalah untuk kenyamanan semata dan tidak mempengaruhi penafsiran dari Perjanjian ini;
- 2.9 kata-kata yang bermakna tunggal mencakup makna jamak dan juga sebaliknya;
- 2.10 kecuali dinyatakan sebaliknya, kata "termasuk" tidak membatasi kata atau istilah sebelumnya; dan
- 2.11 ketentuan tidak akan ditafsirkan terhadap salah satu pihak hanya berdasarkan penulis dari ketentuan tersebut.

II. KETENTUAN UMUM

1. KERJA SAMA

- 1.1 **Para Pihak** sepakat untuk bekerja sama dan saling mendukung dalam penyediaan pelayanan kesehatan kepada Peserta dengan tunduk pada syarat dan ketentuan yang terdapat dalam Perjanjian ini ("**Kerja Sama**").
- 1.2 Sehubungan dengan pelaksanaan Kerja Sama, **Pihak Pertama** akan berperan sebagai penjamin bagi Peserta untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dari **Pihak Kedua**. Adapun **Pihak Kedua** akan menyediakan pelayanan kesehatan kepada Peserta sesuai dengan manfaat layanan asuransi yang dimiliki oleh Peserta.
- 1.3 **Para Pihak** sepakat bahwa Kerja Sama akan berlangsung selama Jangka Waktu Perjanjian sebagaimana disebutkan dalam Ketentuan Khusus Pasal 2.
- 1.4 **Para Pihak** sepakat bahwa seluruh kesepakatan dalam perjanjian, termasuk, namun tidak terbatas pada tarif kesepakatan akan dapat diberlakukan bagi afiliasi **Pihak Pertama**.
- 1.5 Dalam hal afiliasi **Pihak Pertama** akan menggunakan tarif dimaksud, **Pihak Kedua** dan afiliasi **Pihak Pertama** akan menuangkan kesepakatan lebih lanjut dalam perjanjian tersendiri.

2. TAHAP PENINJAUAN

- 2.1 **Pihak Pertama** berhak untuk melakukan Peninjauan terhadap **Pihak Kedua**. **Pihak Pertama** akan melakukan Peninjauan pada waktu yang telah diberitahukan sebelumnya secara tertulis kepada **Pihak Kedua**. **Pihak Pertama**
- 2.2 **Pihak Kedua** wajib memberikan akses dan bantuan yang dibutuhkan oleh **Pihak Pertama** dalam rangka Peninjauan.
- 2.3 **Pihak Pertama** akan memberitahukan secara tertulis hasil Peninjauan serta rekomendasi sehubungan dengan hasil Peninjauan kepada **Pihak Kedua**.
- 2.4 Apabila berdasarkan Peninjauan yang dilakukan oleh **Pihak Pertama** diketahui bahwa **Pihak Kedua** tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh **Pihak Pertama**, maka **Pihak Pertama**, atas kebijakan tunggalnya berhak untuk: meninjau kembali ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini. Atas kebijakan tunggalnya, **Pihak Pertama** berhak memilih untuk mengakhiri atau melanjutkan kerja sama berdasarkan Perjanjian ini, termasuk untuk melakukan perubahan terhadap syarat dan ketentuan yang berlaku dalam Perjanjian ini.
 - 2.4.1 Melakukan pengakhiran terhadap Perjanjian ini, pengakhiran masa berlaku efektif dalam waktu 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak tanggal pemberitahuan pengakhiran yang diberikan oleh **Pihak Pertama** kepada **Pihak Kedua**; atau
 - 2.4.2 Melanjutkan Kerja Sama berdasarkan Perjanjian ini dengan atau tanpa melakukan perubahan atau penyesuaian terhadap syarat dan ketentuan yang berlaku dalam Perjanjian ini.

2.5 Hasil Peninjauan dapat dilampirkan pada **Lampiran I**.

3. RUANG LINGKUP PELAYANAN KESEHATAN

Ruang lingkup pelayanan kesehatan yang wajib disediakan oleh **Pihak Kedua** kepada Peserta adalah sebagaimana disebutkan pada Ketentuan Khusus Pasal 1.

4. PELAYANAN KESEHATAN YANG TIDAK DITANGGUNG PIHAK PERTAMA

Pelayanan kesehatan yang tidak ditanggung **Pihak Pertama** namun dapat disesuaikan dengan manfaat yang diterima oleh Peserta sesuai dengan ketentuan polis terdiri dari:

- a. Prosedur/ketentuan yang tidak sesuai diagnosa dan/atau indikasi medis;
- b. Pelayanan/pengobatan terhadap gangguan mental dan perilaku yang termasuk kategori psikosa dengan acuan kode ICD-10 F-20 sampai dengan F-29
(sumber: <https://icd.who.int/browse10/2019/en>.)
- c. Konsultasi psikolog;
- d. Penyakit dan/atau kecelakaan yang diakibatkan oleh perbuatan sendiri (tidak terbatas pada upaya bunuh diri, penyalahgunaan Narkoba/Zat adiktif lain, bermain petasan);
- e. Perawatan dan/atau pengobatan karena keikutsertaan dalam aktivitas atau olahraga berbahaya yaitu:
 - 1) Mendaki gunung, panjat tebing, panjat gedung;
 - 2) Bungee jumping;
 - 3) Arung jeram;
 - 4) Semua aktifitas terbang di udara (terjun payung, terbang layang, sky diving, ultralite dan lain-lain);
 - 5) Semua aktifitas menyelam yang menggunakan alat bantu pernapasan (diving dan lain-lain);
 - 6) semua aktifitas lomba kecepatan dengan kendaraan mesin (balap motor, mobil, perahu dan lain-lain);
 - 7) semua aktifitas olahraga yang bersifat profesional.
- f. Pelayanan bersifat kosmetik dan estetik;
- g. Imunisasi selain imunisasi dasar kecuali disebutkan lain;
- h. Khitanan tanpa indikasi medis;
- i. Pelayanan yang belum disahkan atau diakui oleh Kementerian Kesehatan RI (masih dalam uji coba atau teknologi eksperimental) tidak terbatas pada sleep study, therapy ozone;
- j. Pelayanan program dalam Upaya Memperoleh Keturunan;
- k. Alat bantu kesehatan antara lain tidak terbatas pada: kursi roda, tongkat penyangga, korset, kantong es batu/air hangat, pispot, kasur decubitus, decker, underpad;
- l. Biaya administrasi lain yang tidak terkait dengan pengobatan (misalnya. administrasi pengurusan surat-surat keterangan kelahiran dan/atau kematian

resume medis, Visum et repertum), Biaya transportasi, foto kopi, telepon, biaya penerjemah dokumen;

- m. Memulihkan kesehatan selain di Rumah Sakit (Homecare, Sanatorium, Home Nursing (perawatan di rumah) atau untuk perawatan pribadi dan sejenisnya);
- n. Perawatan dan pengobatan di klinik atau Rumah Sakit Holistic.
- o. AIDS dan ARC (Aids Related Complex), HIV positive, termasuk dan tidak terbatas pada pemeriksaan HIV dalam darah;
- p. Kelainan bawaan/congenital dan hereditas yang tidak terbatas pada hernia usia sampai dengan 8 (delapan) tahun, VSD, ASD, cretinism, thalassemia, haemophilli, phymosis, aneurisma, scoliosis .
- q. Kelainan Tumbuh Kembang termasuk tidak terbatas pada ADHD dan autisme ;
- r. General Check Up, screening kesehatan dan tes kesehatan yang tidak berhubungan dengan pengobatan;
- s. Screening ulang kantong darah oleh Rumah Sakit;
- t. Pembersihan karang gigi (scaling), upaya-upaya/tindakan perataan letak gigi (orthodontie), pemutihan gigi (bleaching) atau tindakan/layanan kesehatan gigi lainnya yang berhubungan dengan estetika;
- u. Vitamin, multivitamin, obat-obatan herbal dan suplemen di luar FOI;
- v. Kategori Penyakit Menular Seksual;
- w. Pengobatan akibat tindakan melanggar hukum negara, kriminal, melawan penahanan yang sah, Tertanggung diserang akibat tindakan provokasi yang dilakukannya;
- x. Ikut berpartisipasi aktif dalam peperangan (baik yang dinyatakan maupun tidak), keadaan seperti perang, pendudukan, gerakan pengacauan, pemberontakan, perebutan kekuasaan, pemogokan, huru-hara, dan keributan;
- y. Bencana Alam (bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor, dan sebagainya), atau kondisi lain berdasarkan keputusan Pemerintah dinyatakan sebagai kondisi dengan status keadaan darurat bencana atau keadaan kedaruratan lainnya;
- z. Penerbangan bukan sebagai penumpang pesawat yang memiliki jadwal tetap, diakui secara internasional, penerbangan komersial kecuali Tertanggung diberikan perlindungan terhadap manfaat tersebut berdasarkan Polis;
- aa. Penyakit atau luka yang disebabkan oleh atau berhubungan dengan radiasi ionisasi atau kontaminasi oleh radioaktif dari setiap bahan bakar nuklir atau limbah nuklir dari proses fusi/fisi nuklir atau dari setiap bahan senjata nuklir;
- bb. Pembelian obat-obatan tradisional, herbal, kuasi, kosmetik, produk MLM, obat yang belum terdaftar pada Kementerian kesehatan dan/atau BPOM, atau obat tanpa resep dokter (over the counter drug);
- cc. Alat yang ditanam dalam tubuh (Implant);
- dd. Haemodialisa (cuci darah);
- ee. Komplikasi kehamilan kecuali mengambil manfaat Persalinan;

- ff. Pengobatan akupuntur yang dilakukan bertujuan untuk kecantikan, estetika, fertilisasi (usaha mendapatkan keturunan), Bayi Tabung, atau menurunkan/menaikan berat badan;
- gg. Wabah, epidemi atau pandemi baik yang dinyatakan atau tidak dinyatakan oleh Pemerintah;
- hh. Pembelian organ tubuh dan/atau perawatan bagi pendonor organ;
- ii. Pelayanan Khusus tidak dijamin pada Plan Ruby, Silver, Blue, dan Alba;
- jj. Retainer, kawat gigi, night guard;
- kk. Penyakit dengan etiologic Idiopathic;

5. BIAYA PELAYANAN KESEHATAN

- 5.1 **Pihak Pertama** wajib melakukan pembayaran atas biaya pelayanan kesehatan yang disediakan oleh **Pihak Kedua** kepada Peserta dengan tunduk pada besaran manfaat asuransi kesehatan yang dimiliki oleh Peserta.
- 5.2 Besaran, jenis pembayaran dan tata cara pembayaran biaya pelayanan kesehatan adalah sebagaimana diatur dalam Ketentuan Khusus Pasal 4 dan Pasal 5 **Lampiran III** Perjanjian ini.
- 5.3 Segala pajak dan biaya yang timbul sehubungan dengan Perjanjian ini akan menjadi tanggung jawab masing-masing Pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perpajakan.

6. WANPRESTASI

- 6.1 Dalam hal **Pihak Kedua** melakukan salah satu hal-hal sebagai berikut:
 - 6.1.1 Melakukan pelanggaran atas ketentuan mana pun dari Perjanjian ini;
 - 6.1.2 Tidak melayani Peserta sesuai dengan kewajibannya sebagai Provider dan/atau sesuai Perjanjian ini;
 - 6.1.3 Tidak memberikan pelayanan kesehatan kepada Peserta dari **Pihak Pertama** sesuai dengan hak Peserta berdasarkan manfaat asuransi kesehatan yang dimiliki oleh Peserta; dan/atau
 - 6.1.4 Memungut biaya tambahan kepada Peserta di luar kesepakatan yang ada,

maka **Pihak Pertama** akan memberikan teguran kepada **Pihak Kedua** untuk melakukan perbaikan atas pelanggaran yang terjadi. Teguran akan diberikan dengan jumlah maksimal sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu setiap surat teguran maksimal selama 14 (empat belas) Hari Kalender. **Pihak Pertama** berhak untuk menagguhkan pembayaran atas tagihan/*invoice* yang telah diajukan oleh **Pihak Kedua** selama **Pihak Kedua** belum melakukan perbaikan atas pelanggaran tersebut. Apabila **Pihak Kedua** gagal melakukan perbaikan dalam waktu yang telah ditentukan, maka **Pihak Pertama** berhak untuk mengakhiri Perjanjian ini berdasarkan pemberitahuan tertulis kepada **Pihak Kedua**.

- 6.2 Dalam hal **Pihak Pertama** tidak dapat melaksanakan kewajiban pembayaran atas tagihan/invoice **Pihak Kedua** yang telah disetujui oleh **Pihak Pertama**, maka **Pihak Kedua** berhak mengajukan surat teguran sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu setiap surat teguran selama 14 (empat belas) Hari Kalender untuk segera menyelesaikan kewajiban pembayaran tersebut. Apabila surat teguran ketiga tidak mendapatkan tanggapan dari **Pihak Pertama** maka **Pihak Kedua** berhak memutuskan Perjanjian ini dan **Pihak Pertama** tetap berkewajiban untuk melakukan pembayaran tagihan/invoice dimaksud.

7. PENYALAHGUNAAN ATAU PENYIMPANGAN

- 7.1 Dalam hal terjadi indikasi penyalahgunaan atau penyimpangan (fraud) yang dilakukan oleh **Pihak Kedua** (hal mana tidak perlu dibuktikan oleh adanya putusan pengadilan atau pihak lainnya yang bersifat berwenang) atau diketahui melakukan hal-hal yang bersifat merugikan **Pihak Pertama** (moral hazard) pada masa kerja sama, maka :
- 7.1.1 **Pihak Pertama** akan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada **Pihak Kedua** terkait indikasi penyalahgunaan atau penyimpangan (fraud) tersebut dan sebelum dilakukan penyelesaian maka akan dilakukan proses penangguhan pembayaran klaim.
 - 7.1.2 **Pihak Kedua** dapat memberikan sanggahan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender setelah pemberitahuan tertulis dari **Pihak Pertama** dan disertai bukti tertulis yang mendukung sanggahan tersebut.
 - 7.1.3 **Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua** akan menyelesaikan sanggahan dengan iktikad baik dalam waktu 10 (sepuluh) hari kalender dengan kewenangan keputusan ada di **Pihak Pertama**.
 - 7.1.4 Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender setelah pemberitahuan tertulis tersebut dari **Pihak Pertama** tidak terdapat sanggahan dari **Pihak Kedua**, maka **Pihak Kedua** dianggap setuju atas keputusan **Pihak Pertama** dan **Pihak Pertama** berhak untuk tetap menolak dan tidak membayarkan klaim kepada **Pihak Kedua**, sekaligus dapat melakukan pemutusan kerjasama.
- 7.2 **Pihak Kedua** bertanggung jawab untuk memulihkan kerugian yang diderita oleh **Pihak Pertama**, termasuk dalam proses penagihan pengembalian Manfaat/Klaim yang sudah dibayarkan **Pihak Pertama** kepada **Pihak Kedua** sesuai dengan prosedur dan tata cara yang ditetapkan oleh **Pihak Pertama** dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak surat pemberitahuan tertulis disampaikan oleh **Pihak Pertama** kepada **Pihak Kedua**.
- 7.3 Apabila dalam jangka waktu tersebut **Pihak Kedua** belum juga mengembalikan Manfaat klaim dimaksud, maka **Pihak Kedua** dianggap berhutang kepada **Pihak Pertama** dan **Pihak Pertama** berhak untuk

menagihkan dengan atau tanpa disertai dengan pengajuan tuntutan hukum sekaligus dapat melakukan pemutusan kerjasama.

8. GANTI RUGI

8.1 Dalam hal **Pihak Kedua** melakukan pelanggaran apa pun terhadap ketentuan Perjanjian ini, kelalaian, kesalahan, malapraktik, fraud (termasuk namun tidak terbatas pada tindakan *upcoding*, pemalsuan dokumen, atau tindakan sejenis) atau tindakan lainnya yang berakibat pada:

8.1.1 timbulnya kerugian bagi **Pihak Pertama**; dan/atau

8.1.2 timbulnya kerugian bagi Peserta dan/atau pihak ketiga mana pun sehingga mengakibatkan Peserta dan/atau pihak ketiga mana pun meminta **Pihak Pertama** untuk mengganti kerugian dan/atau mengajukan upaya hukum kepada **Pihak Pertama**,

maka **Pihak Kedua** berjanji untuk melepaskan, membebaskan, dan mengganti kerugian **Pihak Pertama** atas setiap kerugian yang diderita oleh **Pihak Pertama** termasuk namun tidak terbatas pada klaim, tuntutan, atau ganti rugi yang diajukan oleh Peserta atau pihak ketiga mana pun serta biaya hukum yang timbul sehubungan dengan tindakan pelanggaran, kelalaian, kesalahan, atau malapraktik yang dilakukan oleh **Pihak Kedua**.

9. PERNYATAAN DAN JAMINAN

9.1 Masing-masing Pihak dengan ini menyatakan dan menjamin kepada Pihak lainnya, baik pada tanggal penandatanganan Perjanjian ini dan selama Jangka Waktu Perjanjian, bahwa:

9.1.1 Pihak tersebut adalah badan usaha, badan hukum, perkumpulan, atau organisasi yang didirikan secara sah dan tunduk pada hukum yang berlaku di negara tempat pendiriannya;

9.1.2 Pihak tersebut memiliki hak, kekuasaan dan kewenangan untuk membuat Perjanjian ini dan untuk melaksanakan atau menyebabkan pelaksanaan setiap dan seluruh kewajibannya dalam Perjanjian ini;

9.1.3 Perjanjian ini dan setiap dokumen yang ditandatangani sehubungan dengan Perjanjian ini merupakan kewajiban yang sah, berlaku dan dapat dilaksanakan oleh Pihak tersebut;

9.1.4 Penandatanganan Perjanjian ini dan setiap dokumen yang ditandatangani sehubungan dengan Perjanjian ini serta pelaksanaan hak dan kewajiban berdasarkan Perjanjian ini oleh Pihak tersebut tidak akan bertentangan atau berakibat pada pelanggaran ketentuan hukum, peraturan, putusan, perintah, kewenangan, perjanjian, anggaran dasar atau kewajiban lain yang berlaku atau mengikat Pihak tersebut;

9.1.5 Setiap dan seluruh informasi dan fakta material yang diberikan oleh masing-masing Pihak kepada Pihak lainnya adalah terkini dan akurat, dan sepanjang pengetahuan Pihak tersebut, tidak ada

fakta, informasi atau kondisi mengenai Pihak tersebut atau hal-hal dalam Perjanjian ini yang belum diungkapkan, yang jika diungkapkan kepada Pihak lainnya, mempunyai pengaruh material terhadap keputusan Pihak lainnya untuk menandatangani Perjanjian ini;

- 9.1.6 Pihak tersebut tidak sedang terlibat dalam pelanggaran ketentuan hukum, peraturan, kewenangan, dimana pelanggaran tersebut dapat berakibat pada peninjauan kembali, penangguhan atau pencabutan izin usaha Pihak tersebut yang berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian ini oleh otoritas yang berwenang;
- 9.1.7 Tidak ada proses hukum, proses arbitrase atau proses administratif di hadapan pengadilan atau mahkamah lain yang tengah menunggu putusan atau diancamkan terhadap masing-masing Pihak dan yang mungkin menimbulkan suatu dampak yang merugikan terhadap kemampuan Pihak tersebut untuk melaksanakan kewajiban-kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini; dan
- 9.1.8 Pihak tersebut akan mematuhi setiap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehubungan dengan pelaksanaan asuransi kesehatan.
- 9.2 **Pihak Kedua** dengan ini menyatakan dan menjamin kepada **Pihak Pertama**, baik pada tanggal penandatanganan Perjanjian ini dan selama Jangka Waktu Perjanjian, bahwa;
 - 9.2.1 Dalam hal diperlukan oleh **Pihak Pertama, Pihak Kedua** bersedia sewaktu-waktu memberikan dokumen-dokumen yang dibutuhkan oleh **Pihak Pertama** dalam rangka melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini; dan
 - 9.2.2 Setiap dan seluruh dokumen perusahaan, keuangan, teknis, informasi dan data yang diberikan oleh **Pihak Kedua** kepada **Pihak Pertama** adalah benar dan akurat dan tidak menyesatkan.
- 9.3 Masing-masing Pihak tidak akan memberikan dan/atau menerima uang dan/atau barang gratifikasi dan/atau bingkisan yang berhubungan dengan jabatan serta memastikan kepatuhan terhadap ketentuan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- 9.4 Setiap Pihak wajib segera memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya setiap hal, peristiwa atau keadaan yang dapat timbul atau diketahui setelah tanggal Perjanjian ini yang merupakan suatu pelanggaran dari atau bertentangan dengan setiap pernyataan dan jaminan dari Pihak tersebut.

10. KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- 10.1 Keadaan yang termasuk dalam keadaan kahar (*Force Majeure*) adalah peristiwa-peristiwa sebagai berikut:
 - 10.1.1 Bencana alam termasuk akan tetapi tidak terbatas pada gempa bumi, tanah longsor, banjir dan kebakaran;

10.1.2 Perang, huru-hara, pemogokan, pemberontakan, wabah/pandemi/epidemi; dan/atau

10.1.3 Hal-hal lain yang diluar kuasa dan kendali oleh suatu Pihak,

yang berdampak langsung pada kemampuan suatu PIHAK untuk melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini ("**Keadaan Kahar**").

10.2 Apabila terjadi Keadaan Kahar, Pihak yang mengalami Keadaan Kahar harus memberitahukan kepada Pihak Lainnya secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 5 (lima) Hari Kerja sejak terjadinya atau diketahuinya Keadaan Kahar disertai bukti-bukti yang menunjukkan terjadinya Keadaan Kahar dan memberitahukan waktu terbaik bagi Pihak yang mengalami Keadaan Kahar untuk melanjutkan pelaksanaan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini. Apabila Pihak yang mengalami Keadaan Kahar gagal memberikan pemberitahuan terjadinya Keadaan Kahar dalam jangka waktu yang ditentukan tersebut, maka Keadaan Kahar dianggap tidak pernah terjadi dan Pihak yang mengalami tetap harus melaksanakan kewajibannya berdasarkan perjanjian ini.

10.3 Pihak yang mengalami Keadaan Kahar akan dibebaskan, selama jangka waktu terjadinya Keadaan Kahar tersebut, dari pelaksanaan kewajiban-kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini.

10.4 Apabila Keadaan Kahar tersebut berlangsung melebihi atau diduga akan melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari Kalender, maka **Para Pihak** sepakat untuk meninjau kembali Jangka Waktu Perjanjian ini.

11. KERAHASIAAN

11.1 Untuk tujuan Perjanjian ini:

"**Informasi Rahasia**" berarti keberadaan dan isi dari Perjanjian ini dan kesepakatan lain atau pengaturan yang terdapat dalam Perjanjian ini, dan:

- i. Informasi dalam bentuk apa pun sehubungan dengan Data Pribadi, baik umum maupun spesifik, selain informasi publik;
- ii. Informasi dalam bentuk apa pun sehubungan dengan usaha (termasuk namun tidak terbatas pada, setiap informasi dan data yang berkaitan dengan keuangan, metode operasional, rencana usaha, rahasia dagang atau informasi eksklusif), kekayaan intelektual, data, urusan, hal, usaha lainnya atau tindakan Pihak Pengungkap, afiliasi, para pemegang saham, anak perusahaan, karyawan, kontraktor, direktur, pejabat, agen dari Pihak Pengungkap atau mitra usahanya atau setiap hal serupa yang
- iii. mungkin diketahui Pihak Penerima dikarenakan pemberitahuan informasi tersebut oleh Pihak Pengungkap; dan
- iv. Setiap informasi yang secara tegas dimaksudkan untuk menjadi rahasia sehubungan dengan Pihak Pengungkap (atau afiliasinya) dari waktu ke waktu,

dimana Pihak Penerima mungkin dari waktu ke waktu menerima atau mendapatkan (secara lisan atau secara tertulis atau dalam bentuk elektronik) dari Pihak Pengungkap sebagai hasil dari negosiasi, penandatanganan atau pelaksanaan kewajiban-kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini.

"Pihak Penerima" berarti setiap Pihak yang menerima Informasi Rahasia berdasarkan Perjanjian ini.

"Pihak Pengungkap" berarti setiap Pihak yang memberikan Informasi Rahasia berdasarkan Perjanjian ini.

"Perwakilan" berarti afiliasi, direksi, dewan komisaris, karyawan, agen, penasihat, manajemen dan sub-kontraktor dari suatu Pihak.

- 11.2 Pihak Penerima berjanji kepada Pihak Pengungkap bahwa, dengan tunduk pada ketentuan Pasal 10.4. Perjanjian ini, kecuali persetujuan tertulis dari Pihak Pengungkap telah diperoleh sebelumnya, Pihak Penerima wajib, dan wajib melakukan usaha terbaiknya untuk memastikan bahwa Perwakilannya, menjaga kerahasiaan dan tidak akan karena kegagalan menjalankan kehati-hatian atau karena tindakan atau kelalaian apa pun mengungkapkan kepada siapa pun, atau menggunakan atau mengeksploitasi secara komersial untuk kepentingannya sendiri, setiap Informasi Rahasia dari Pihak Pengungkap.
- 11.3 Persetujuan yang dirujuk dalam Pasal 11.2 Perjanjian ini tidak akan disyaratkan untuk pengungkapan oleh Pihak Penerima atas setiap Informasi Rahasia:
 - 11.3.1 kepada Perwakilan dari Pihak Penerima, dimana dalam setiap kasus, sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini atau, sepanjang dibutuhkan untuk memungkinkan Pihak Penerima untuk melaksanakan kewajiban-kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini dan kepada siapa, dalam setiap kasus, harus diberitahukan oleh Pihak Penerima perihal kewajibannya berdasarkan Pasal ini dan Pihak Penerima wajib untuk memastikan kepatuhan yang sama atas pembatasan penggunaan Informasi Rahasia sebagaimana terdapat pada Pasal 11.2 dan Pasal 10.4. Perjanjian ini dan tunduk pada pengecualian yang sama sebagaimana terdapat dalam Pasal 10.3 Perjanjian ini;
 - 11.3.2 dengan tunduk pada Pasal 10.4 Perjanjian ini, sepanjang dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku atau oleh peraturan dari bursa efek atau otoritas dimana Pihak Penerima tunduk atau mungkin tunduk atau berdasarkan setiap perintah pengadilan atau badan peradilan atau otoritas berwenang lainnya;
 - 11.3.3 sepanjang Informasi Rahasia yang relevan berada dalam domain publik selain karena pelanggaran Perjanjian ini oleh Pihak mana pun;
 - 11.3.4 yang diungkapkan kepada Pihak Penerima oleh pihak ketiga yang tidak melanggar janji atau kewajiban apa pun untuk menjaga kerahasiaan baik secara tersirat maupun tersurat;

- 11.3.5 yang dimiliki secara sah oleh Pihak Penerima sebelum mendapatkan pengungkapan dari Pihak Pengungkap;
- 11.3.6 kepada penasihat profesional dari Pihak Penerima yang terikat dengan Pihak Penerima dengan kewajiban untuk menjaga kerahasiaan yang berlaku atas setiap Informasi Rahasia yang diungkapkan kepada penasihat profesional tersebut; atau
- 11.3.7 yang dilakukan sesuai dengan ketentuan Perjanjian ini.
- 11.4 Jika Pihak Penerima diminta untuk melakukan pengungkapan berdasarkan Pasal 10.3 Perjanjian ini, Pihak Penerima harus:
- 11.4.1 sepanjang memungkinkan, memberitahu Pihak Pengungkap segera jika Pihak Penerima mengantisipasi bahwa Pihak Penerima dapat diminta untuk mengungkapkan salah satu dari Informasi Rahasia;
- 11.4.2 berkonsultasi dengan dan mengikuti setiap arahan wajar dari Pihak Pengungkap untuk meminimalisir pengungkapan; dan
- 11.4.3 jika pengungkapan tidak dapat dihindari:
- i. hanya mengungkapkan Informasi Rahasia sepanjang diperlukan untuk kepatuhan; dan
 - ii. melakukan upaya yang wajar untuk memastikan bahwa Informasi Rahasia yang diungkapkan dijaga kerahasiaannya.
- 11.5 Segera setelah dimintakan oleh Pihak Pengungkap, Pihak Penerima wajib, atas biaya dan pengeluaran Pihak Pengungkap, mengembalikan kepada Pihak Pengungkap, atau jika diminta oleh Pihak Pengungkap, memusnahkan atau memerintahkan agar dimusnahkannya, seluruh Informasi Rahasia termasuk kekayaan intelektual, dan seluruh atau sebagian salinan daripadanya yang berada dalam kepemilikannya serta seluruh catatan, pesan dalam surat elektronik, ringkasan, analisis, laporan dan dokumen lain, data, materi atau data cadangan (baik fisik atau elektronik) yang dibuat atau yang diketahui Pihak Penerima kapanpun selama dan sehubungan dengan Perjanjian ini.
- 11.6 Pihak Penerima akan memastikan bahwa Perwakilan akan menandatangani suatu perjanjian kerahasiaan atau perjanjian lain yang secara substansial serupa dengan ketentuan kerahasiaan yang terdapat dalam Perjanjian ini.
- 11.7 Pihak Penerima memahami bahwa tidak ada dalam Perjanjian yang menciptakan suatu kewajiban hukum apa pun dalam bentuk apa pun yang mengharuskan diungkapkannya setiap Informasi Rahasia, kecuali untuk kewajiban-kewajiban yang diatur dalam Perjanjian.
- 11.8 Pihak Pengungkap bertanggung jawab untuk memastikan kebenaran dan keakuratan dari kelengkapan setiap Informasi Rahasia yang dibuat tersedia bagi Pihak Penerima, Perwakilannya dan/atau para penasehatnya.

- 11.9 Ketentuan kerahasiaan yang terdapat dalam Pasal 11 Perjanjian ini akan tetap berlaku setelah pengakhiran atau berakhirnya Perjanjian karena alasan apa pun.

12. DATA PRIBADI

- 12.1 Dalam menjalankan kewajiban-kewajiban berdasarkan Perjanjian ini, **Para Pihak** wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, kode etik dan kebijakan industri, sehubungan dengan perlindungan Data Pribadi, termasuk namun tidak terbatas pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan Data Pribadi.
- 12.2 Masing-masing Pihak wajib:
- 12.2.1 Memperoleh persetujuan yang sah secara eksplisit dalam bentuk tertulis dari subjek Data Pribadi mengenai pemrosesan Data Pribadi untuk tujuan pelaksanaan Perjanjian, serta wajib menyampaikan tujuan pemrosesan Data Pribadi kepada para subjek Data Pribadi;
 - 12.2.2 Melakukan pengawasan terhadap setiap Perwakilan dan/atau pihak ketiga lain yang terlibat dalam pemrosesan Data Pribadi di bawah kendali masing-masing Pihak dalam pelaksanaan Perjanjian;
 - 12.2.3 Menjaga kerahasiaan data pribadi atas segala bentuk komunikasi antara **Pihak Kedua** dan **Pihak Pertama** dalam media apapun;
 - 12.2.4 Dalam hal salah satu **Para Pihak** hendak melibatkan pihak ketiga dalam pemrosesan Data Pribadi, maka Pihak tersebut wajib terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Pihak lainnya, dan memastikan bahwa asuradur dan/atau pihak ketiga tersebut akan melakukan pemrosesan Data Pribadi berdasarkan perintah dari masing-masing Pihak;
 - 12.2.5 Dalam hal masing-masing pihak melakukan pemrosesan Data Pribadi di luar perintah dan tujuan yang ditetapkan, maka pemrosesan Data Pribadi menjadi tanggung jawab masing-masing pihak.
 - 12.2.6 Jika terdapat permintaan dari salah satu Pihak untuk mengembalikan, menghancurkan dan/atau menghapus seluruh dokumen, catatan dan materi lainnya yang mengandung Data Pribadi yang berada di bawah kendali salah satu Pihak, maka pengembalian, penghancuran dan/atau penghapusan dokumen wajib dilakukan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja sejak permintaan diterima. Pihak yang melakukan pengembalian, penghancuran dan/atau penghapusan wajib memberikan kepada Pihak lainnya suatu dokumentasi yang menunjukkan bahwa pengembalian, penghancuran dan/atau penghapusan telah dilakukan;
 - 12.2.7 Mengembalikan, menghancurkan, dan/atau menghapus seluruh dokumen, catatan dan materi lainnya yang mengandung Data Pribadi yang berada di bawah kendali salah satu Pihak sesuai dengan ketentuan berikut:

- i. dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari Kalender terhitung sejak Data Pribadi tidak lagi diperlukan untuk tujuan pelaksanaan Perjanjian ini; dan/atau
- ii. dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak tanggal pengakhiran Perjanjian ini,

dan menyediakan keterangan penghancuran atau penghapusan tersebut kepada Pihak lainnya; dan

12.2.8 Menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Pihak lainnya, sesegera mungkin akan tetapi tidak lebih dari 48 (empat puluh delapan) jam setelah terjadinya, suatu tindakan pelanggaran Data Pribadi oleh salah satu Pihak, baik yang disengaja maupun tidak disengaja, termasuk akses, pengolahan, perusakan, penghapusan, penghilangan, perubahan, pengungkapan atau penggunaan Data Pribadi tanpa izin yang dilakukan atas nama Pihak tersebut dan/atau Perwakilannya, atau tindakan mencurigakan yang dilakukan dalam pengelolaan Data Pribadi (termasuk tapi tidak terbatas pada akses rutin yang tidak biasa pada Data Pribadi oleh pegawai atau karyawan dari masing-masing Pihak) atau pelanggaran lainnya dari kewajiban perlindungan Data Pribadi sesuai dengan Perjanjian ini atau penegakkan hukum terhadapnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan Data Pribadi.

12.3 Untuk menghindari keraguan, **Pihak Kedua** wajib mendapatkan persetujuan yang sah secara eksplisit dalam bentuk tertulis dari subjek Data Pribadi untuk tujuan pemrosesan Data Pribadi oleh **Pihak Pertama** sebagai berikut:

12.3.1 Penyediaan layanan asuransi oleh **Pihak Pertama**, termasuk namun tidak terbatas pada penilaian risiko asuransi, layanan konsumen dan pengaduan, serta penyediaan layanan asuransi melalui media elektronik oleh **Pihak Pertama**;

12.3.2 Penyediaan layanan asuransi melalui kerja sama dengan pihak ketiga dan/atau melalui media elektronik, termasuk platform layanan kesehatan oleh pihak lain yang ditunjuk oleh **Pihak Pertama**; dan

12.3.3 Proses administrasi dan pembayaran layanan kesehatan.

12.4 Dalam hal masing-masing Pihak melakukan transfer Data Pribadi kepada pihak lain, baik di dalam dan/atau keluar wilayah Indonesia, wajib dilakukan dengan menerapkan perlindungan data sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila tingkat perlindungan Data Pribadi di negara penerima transfer Data Pribadi tersebut dianggap tidak memadai atau tidak dapat memenuhi ketentuan minimum perlindungan Data Pribadi di Indonesia, masing-masing Pihak wajib menerapkan tingkat perlindungan Data Pribadi setidaknya memenuhi ketentuan minimum perlindungan Data Pribadi di Indonesia. Pihak yang melakukan transfer Data Pribadi akan menandatangani perjanjian tertulis dengan pihak yang menerima transfer Data Pribadi untuk menjamin penerapan perlindungan data yang setara seperti yang dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan. Sebelum melakukan transfer Data Pribadi, masing-masing Pihak wajib terlebih dahulu mendapatkan

persetujuan dari otoritas yang berwenang (apabila dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku).

- 12.5 Apabila subjek Data Pribadi membuat suatu permintaan tertulis untuk akses terhadap Data Pribadi yang relevan, suatu Pihak wajib memberitahu Pihak lainnya secara langsung (jika permintaan telah ditujukan oleh subjek Data Pribadi hanya kepada salah satu Pihak) dan, tunduk pada instruksi dari Pihak yang menerima permintaan dari subjek Data Pribadi, Pihak lainnya wajib menyediakan rincian Data Pribadi yang dikendalikan oleh Pihak lainnya tersebut tersebut dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah penerimaannya atas permintaan akses terhadap Data Pribadi.

13. KETENTUAN SISTEM MANAJEMEN ANTI PENYUAPAN

- 13.1 Masing-masing Pihak berjanji tidak akan, dan akan menyebabkan Perwakilannya tidak akan, menawarkan, menjanjikan, memberikan, menerima, maupun meminta keuntungan yang tidak semestinya, dalam bentuk uang tunai maupun non-tunai, secara langsung maupun tidak langsung, yang melanggar peraturan perundang-undangan, serta tidak akan menawarkan atau memberikan suap, gratifikasi atau uang pelicin dalam bentuk apa pun sebagai bujukan atau hadiah kepada karyawan maupun pejabat Pihak lainnya untuk mendapatkan berbagai bentuk manfaat dan/atau kemudahan sehubungan dengan Perjanjian ini.

- 13.2 **Para Pihak** berkomitmen untuk menerapkan Anti-Fraud, Pengendalian Gratifikasi dan Anti Penyuapan guna mendukung pemberantasan korupsi di lingkungan **Para Pihak** dengan menjalankan usaha diatas nilai integritas, berpedoman pada kode etik dan prinsip sebagai berikut:

13.2.1 *No Bribery* (tidak boleh ada suap menyuap dan pemerasan);

13.2.2 *No Kickback* (tidak boleh ada komisi, tanda terima kasih baik dalam bentuk uang dan dalam bentuk lainnya);

13.2.3 *No Gift* (tidak boleh ada hadiah atau gratifikasi yang bertentangan dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku); dan

13.2.4 *No luxurious hospitality* (tidak boleh ada penyambutan dan jamuan yang berlebihan).

Untuk selanjutnya disebut sebagai "**Prinsip 4 No's**".

- 13.3 **Para Pihak** berkomitmen untuk selalu berupaya meningkatkan dan memperbaiki secara berkelanjutan Sistem Manajemen Anti Penyuapan pada setiap proses bisnis agar sejalan dengan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG), pedoman perilaku dan etika bisnis perusahaan.
- 13.4 **Para Pihak** dengan ini menyatakan akan menjalankan prinsip *zero tolerance* terhadap tindakan yang berkaitan dengan pelanggaran peraturan perundang-undangan.
- 13.5 **Para Pihak** tidak akan, dalam bentuk apa pun, memperkenankan Karyawan dan stakeholder Perusahaan untuk melanggar kode etik perusahaan dan Prinsip 4 No's dalam menjalankan tugasnya di Perusahaan.

- 13.6 **Para Pihak** wajib menghindari konflik kepentingan dan mengelola setiap konflik kepentingan yang menimbulkan risiko fraud.
- 13.7 **Para Pihak** wajib menghimbau dan memastikan karyawan dan Perwakilannya untuk selalu menerapkan Prinsip 4 No's dan pelaksanaan bisnis perusahaan yang berintegritas.
- 13.8 **Para Pihak** wajib melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan komitmen Sistem Manajemen Anti Penyuapan dan setiap pelanggaran akan dikenai sanksi sesuai peraturan perusahaan dan perundang-undangan yang berlaku.
- 13.9 **Para Pihak** akan mendukung penerapan ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP).
- 13.10 **Para Pihak** wajib mematuhi dan melaksanakan Komitmen Sistem Manajemen Anti Penyuapan dengan sungguh-sungguh.
- 13.11 Apabila salah satu Pihak terbukti melanggar ketentuan dalam pasal ini, maka **Para Pihak** sepakat untuk menghentikan/mengakhiri Perjanjian ini, dan Pihak yang melakukan pelanggaran akan diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

14. PRINSIP MENGENAL NASABAH DAN PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME DAN PENCEGAHAN PENDANAAN PROLIFERASI SENJATA PEMUSNAH MASSAL

- 14.1 **Pihak Kedua** mengakui dan memahami bahwa **Pihak Pertama** adalah suatu lembaga jasa keuangan yang berdasarkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku wajib menerapkan ketentuan mengenai *Customer Due Diligence* sebagai bentuk penerapan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Pencegahan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal. Sehubungan dengan hal tersebut, **Pihak Kedua** bersedia menyampaikan dan segera melaporkan kepada **Pihak Pertama** data, informasi, dokumen, serta setiap perubahan data Peserta yang menerima pelayanan kesehatan dari **Pihak Kedua**.

Untuk menghindari keraguan, "**Customer Due Diligence**" berarti kegiatan identifikasi, verifikasi, dan pemantauan yang dilakukan oleh **Pihak Pertama** untuk memastikan transaksi sesuai dengan profil, karakteristik, dan/atau pola transaksi Peserta.

- 14.2 **Pihak Kedua** dengan ini berjanji untuk bekerja sama dengan **Pihak Pertama** termasuk untuk menyediakan setiap data, informasi serta dokumen yang dibutuhkan **Pihak Pertama** dalam rangka pemenuhan ketentuan dan peraturan perundang-undangan di bidang Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Pencegahan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal.

15. PENGAKHIRAN PERJANJIAN

- 15.1 **Para Pihak** dapat mengakhiri Perjanjian ini sebelum berakhirnya Jangka Waktu berdasarkan suatu kesepakatan tertulis antara **Para Pihak**.

- 15.2 Dengan tunduk pada ketentuan pengakhiran, salah satu Pihak dapat mengakhiri Perjanjian ini sebelum berakhirnya Jangka Waktu, dengan ketentuan bahwa pengakhiran Perjanjian akan berlaku efektif secara seketika pada tanggal surat pemberitahuan pengakhiran Perjanjian ini dari suatu Pihak kepada Pihak lainnya, dengan alasan sebagai berikut:
- 15.2.1 Karena wanprestasi sebagaimana diatur dalam Ketentuan Umum Pasal 6;
- 15.2.2 Karena **Pihak Kedua** tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan **Pihak Pertama** dalam tahap Peninjauan sebagaimana diatur dalam Ketentuan Umum Pasal 2.4
- 15.2.3 **Pihak Kedua** patut diduga melakukan perbuatan yang merupakan pelanggaran hukum, baik pidana maupun perdata, atau setiap tindakan lain yang dinyatakan ilegal menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia, meskipun tidak secara langsung terkait dengan pelaksanaan Perjanjian ini;
- 15.2.4 Telah diajukannya permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), insolvensi, kepailitan, atau dikeluarkannya pernyataan untuk membubarkan perusahaan dalam bentuk apa pun kepada salah satu Pihak; dan/atau
- 15.2.5 **Pihak Pertama** memutuskan untuk mengakhiri Perjanjian ini karena **Pihak Kedua** gagal memenuhi persyaratan berdasarkan Peninjauan yang dilakukan oleh **Pihak Pertama** sebagaimana diatur dalam Ketentuan Umum Pasal 2.
- 15.3 Pengakhiran Perjanjian ini tidak akan membebaskan suatu Pihak dari kewajiban yang telah ada sebelum pengakhiran Perjanjian ini.

16. KORESPONDENSI

- 16.1 Seluruh pemberitahuan (termasuk persetujuan dan permintaan persetujuan atau komunikasi lain) sehubungan dengan Perjanjian ini wajib dibuat secara tertulis dan dikirimkan melalui surat elektronik (*email*) kepada atau surat tercatat yang dikirimkan melalui kurir atau layanan kurir dengan mendapatkan tanda terima yang ditandatangani oleh penerima pada alamat korespondensi yang terdapat pada Ketentuan Khusus.
- 16.2 Semua pemberitahuan akan berlaku efektif segera setelah diterimanya, sebagaimana dibuktikan dengan sebuah pernyataan tanda terima yang ditandatangani oleh seorang dewasa pada alamat penerima yang diberikan berdasarkan Perjanjian ini, namun, dalam hal pemberitahuan dikirim melalui surat elektronik (*email*), segera setelah penerimaan oleh pengirim atas sebuah laporan tanda terima atau pengiriman yang dihasilkan oleh mesin pengirim pesan dan yang mengindikasikan bahwa pesan telah seluruhnya berhasil dikirimkan kepada penerima. Pihak mana pun dapat mengubah alamatnya dengan memberikan pemberitahuan tertulis kepada Pihak yang lain, dengan ketentuan bahwa masing-masing Pihak diwajibkan untuk, pada setiap saat, memiliki suatu alamat ke mana pemberitahuan dapat dikirimkan.

17. HUKUM YANG BERLAKU DAN PENYELESAIAN SENGKETA

- 17.1 Perjanjian ini diatur dan ditafsirkan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia.
- 17.2 Setiap sengketa yang timbul dari atau sehubungan dengan Perjanjian ini, termasuk setiap pertanyaan mengenai keberadaan, keabsahan atau pengakhiran Perjanjian ini, atau setiap klaim sehubungan dengan pelanggaran Perjanjian ini ("**Sengketa**") akan diselesaikan secara damai melalui musyawarah mufakat antara **Para Pihak**.
- 17.3 Apabila Sengketa tidak dapat diselesaikan melalui musyawarah mufakat dalam waktu 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak tanggal pemberitahuan oleh salah satu Pihak yang mengadakan musyawarah tersebut, maka setiap Pihak dapat merujuk penyelesaian Sengketa tersebut pada pengadilan negeri.
- 17.4 Untuk keperluan Perjanjian ini berikut akibat-akibat dan pelaksanaan atasnya, **Para Pihak** telah memilih domisili hukum mereka yang umum dan tetap di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

18. LAIN-LAIN

- 18.1 Pelaksanaan Perjanjian ini termasuk tetapi tidak terbatas pada korespondensi sehubungan dengan Perjanjian ini wajib dilakukan dalam Bahasa Indonesia.
- 18.2 Perjanjian ini merupakan keseluruhan perjanjian antara **Para Pihak** dalam Perjanjian ini dan menggantikan seluruh perjanjian dan pemahaman sebelumnya, baik lisan maupun tertulis, di antara seluruh **Para Pihak** dalam Perjanjian ini sehubungan dengan pokok materi Perjanjian ini. Tidak ada pernyataan, tawaran, janji, pemahaman, kondisi atau jaminan yang tidak diatur di dalam Perjanjian ini telah dibuat atau dipercaya oleh Pihak mana pun.
- 18.3 Perjanjian ini harus bertujuan untuk kepentingan dan mengikat bagi **Para Pihak** dalam Perjanjian ini dan penerus, perwakilan hukum dan pihak yang ditunjuk dari masing-masing Pihak. Tidak ada dalam Perjanjian ini, baik secara tersurat maupun tersirat yang bermaksud untuk memberikan kepada orang lain selain **Para Pihak** dalam Perjanjian ini, dan penerus, perwakilan hukum dan pihak yang ditunjuk dari masing-masing Pihak, segala hak, pemulihan, kewajiban atau tanggung jawab dalam Perjanjian ini.
- 18.4 **Para Pihak** dengan ini sepakat untuk, masing-masing, menanggung setiap pengakbiaya dan ongkos sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini.
- 18.5 Tidak ada Pihak yang dapat mengalihkan atau menyerahkan setiap hak atau kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini kepada pihak lain mana pun, kecuali karena hukum atau perintah pengadilan, tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari seluruh Pihak lainnya.

- 18.6 Setiap perubahan atau pengesampingan atas, atau persetujuan yang diberikan berdasarkan ketentuan dalam Perjanjian ini harus dibuat secara tertulis dan, dalam hal terdapat perubahan, harus ditandatangani oleh seluruh Pihak dalam Perjanjian ini atau dalam hal pengesampingan, harus ditandatangani oleh Pihak lainnya selain yang melakukan pengesampingan tersebut. Namun demikian dalam hal terdapat perubahan kebijakan, ketentuan, atau terbitnya peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka **Para Pihak** sepakat bahwa ketentuan dalam Perjanjian ini akan menyesuaikan secara otomatis dengan pemberitahuan secara tertulis dari Pihak satu ke Pihak lainnya tanpa memerlukan addendum atas Perjanjian ini.
- 18.7 Segala ketentuan yang diatur dalam Perjanjian ini akan tetap berlaku apabila terjadi penggabungan, peleburan, pengambilalihan, atau perubahan kepemilikan **Pihak Pertama** kepada Pihak lainnya selama periode Perjanjian ini.
- 18.8 Ketidaksahan atau ketidakberlakuan ketentuan apa pun di dalam Perjanjian ini atau janji apa pun yang tercantum di dalam Perjanjian ini tidak akan mempengaruhi keabsahan atau keberlakuan ketentuan atau janji lain yang tercantum di dalam Perjanjian ini dan segala ketentuan atau janji yang tidak sah tersebut akan dianggap terpisah; dengan ketentuan bahwa dalam hal demikian **Para Pihak** akan menggunakan upaya terbaiknya untuk mencapai tujuan dari ketentuan yang tidak sah dengan ketentuan baru yang sah secara hukum.
- 18.9 Perjanjian ini dapat ditandatangani dalam beberapa rangkap, setiap dokumen dari rangkap tersebut, ketika ditandatangani, merupakan suatu dokumen asli, dengan keberlakukannya dianggap sama seperti jika tanda tangan terdapat dalam satu instrumen yang sama.

Ketentuan Khusus Perjanjian pada halaman berikutnya

III. KETENTUAN KHUSUS

- | | | |
|--|-------------------------|---|
| <p>1. RUANG LINGKUP DAN MEKANISME PELAYANAN KESEHATAN</p> | <p>: 1.1</p> <p>1.2</p> | <p>Ruang lingkup pelayanan kesehatan yang wajib disediakan oleh Pihak Kedua kepada Peserta berdasarkan Perjanjian ini adalah:</p> <p>a. Rawat Gigi.</p> <p>Mekanisme pelayanan kesehatan untuk layanan-layanan sebagaimana disebutkan pada poin 1 diatas, diatur lebih lanjut pada Lampiran II.</p> |
| <p>2. JANGKA WAKTU PERJANJIAN</p> | <p>: 2.1</p> <p>2.2</p> | <p>Perjanjian berlaku efektif sejak (01/05/2026) untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan oleh karenanya akan berakhir pada (30/04/2029) ("Jangka Waktu").</p> <p>Masing-masing Pihak dalam perjanjian ini dapat mengakhiri perjanjian ini dengan pemberitahuan secara tertulis maksimal 90 (sembilan puluh) Hari Kalender sebelum</p> |

sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki.

3. **KEPESERTAAN** : Peserta yang dapat dilayani di **Pihak Kedua** adalah Peserta yang memiliki bukti identitas Peserta berupa Kartu Asuransi dalam bentuk fisik maupun elektronik (e-Card) dengan status aktif dan memenuhi syarat eligible.
4. **BIAYA PELAYANAN KESEHATAN** : **4.1 BIAYA PELAYANAN KESEHATAN**
Biaya pelayanan kesehatan yang di sepakati oleh **Para Pihak** sebagaimana tersebut dalam **Lampiran III** Perjanjian ini dan berlaku selama masa Perjanjian, serta hanya dapat diubah berdasarkan kesepakatan tertulis **Para Pihak**.
- 4.2 BIAYA PELAYANAN OBAT**
- a. Biaya pelayanan obat Formularium Obat Inhealth bagi Peserta sesuai dengan ketentuan dalam buku Formularium Obat Inhealth yang berlaku; dan
- b. Biaya pelayanan obat Formularium RS sesuai dengan kesepakatan yang berlaku.
5. **TATA CARA PENGAJUAN KLAIM DAN PEMBAYARAN** : **5.1 TAGIHAN**
- a. Pengajuan tagihan atas biaya pelayanan kesehatan dan biaya pelayanan obat Peserta ("**Tagihan**") oleh **Pihak Kedua** kepada **Pihak Pertama** dilakukan secara kolektif dan bersamaan setiap bulan.
- b. Pengajuan Tagihan (dengan berkas fisik atau Berkas Elektronik) oleh **Pihak Kedua** kepada **Pihak Pertama** dilaksanakan secara teratur setiap bulannya, selambat-lambatnya pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya. Jika tanggal 10 (sepuluh) jatuh pada hari libur, maka pengajuan dilakukan selambat-lambatnya di Hari Kerja terakhir sebelum tanggal 10 (sepuluh) atau secara berkala sesuai kesepakatan **Para Pihak**.
- c. Pengajuan Tagihan dilakukan secara elektronik melalui Aplikasi **Pihak Pertama** dengan mengunggah dokumen administrasi klaim yang telah diatur dalam Perjanjian ini.

- d. Dalam hal berkas Tagihan yang disampaikan tidak atau belum memenuhi persyaratan atau belum lengkap, maka berkas Tagihan yang tidak lengkap akan dikembalikan kepada **Pihak Kedua** untuk diperbaiki atau dilengkapi. Selanjutnya **Pihak Kedua** wajib segera mengirimkan kembali berkas Tagihan yang telah diperbaiki atau dilengkapi tersebut kepada **Pihak Pertama** dalam waktu selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja terhitung sejak berkas tersebut dikembalikan dengan memperhatikan masa daluwarsa klaim.
- e. **Pihak Pertama** berhak melakukan Verifikasi Klaim atau pemeriksaan terhadap Tagihan yang dikirimkan oleh **Pihak Kedua**. Dalam hal hasil Verifikasi Klaim terhadap Tagihan tersebut **Pihak Pertama** menemukan adanya kekeliruan atau penyimpangan maka **Pihak Pertama** berhak untuk menolak pembayaran Tagihan atau meminta **Pihak Kedua** untuk memperbaiki Tagihannya dan menyampaikan Tagihan yang telah diperbaiki kepada **Pihak Pertama**.
- f. **Pihak Kedua** wajib memfeedback kembali hasil verifikasi klaim kepada **Pihak Pertama** maksimal 5 (lima) hari kerja, jika tidak dilakukan feedback maka **Pihak Kedua** dianggap menyetujui hasil verifikasi klaim yang telah dikirimkan tersebut.
- g. Apabila **Pihak Pertama** telah melakukan pembayaran Tagihan dan di kemudian hari ditemukan adanya kelebihan pembayaran Tagihan kepada **Pihak Kedua**, maka **Pihak Kedua** wajib mengembalikan kelebihan pembayaran tersebut kepada **Pihak Pertama** atau dikompensasikan di pembayaran bulan berikutnya begitupula sebaliknya.
- h. Untuk penyampaian dokumen secara digital maka **Pihak Kedua** bertanggung jawab atas keaslian Berkas Elektronik, dan dapat memberikan berkas asli kepada **Pihak Pertama** apabila dibutuhkan.

- i. Biaya pelayanan kesehatan Peserta oleh **Pihak Kedua** kepada **Pihak Pertama** dilakukan secara kolektif melalui Aplikasi **Pihak Pertama** dengan menyertakan berkas Klaim pelayanan (dengan berkas fisik atau Berkas Elektronik), yang dilampirkan pada setiap nomor Surat Jaminan per Peserta, berkas pengajuan Klaim pelayanan sebagai berikut:
 - i. Formulir Pengajuan Klaim;
 - ii. Lampiran rekapitulasi pelayanan atau perincian biaya pelayanan luaran aplikasi atau manual;
 - iii. Surat Rujukan/keterangan gawat darurat;
 - iv. Surat Jaminan Pelayanan RJTP/RI; dan
 - v. Bukti-bukti pendukung seperti bukti pemeriksaan, bukti permintaan dan hasil penunjang diagnostik, bukti permintaan dan hasil tindakan medik, bukti diagnosis yang menyebutkan nama dokternya atau bukti resume medis, bukti laporan operasi (bila diperlukan), bukti surat keterangan gawat darurat/emergency bila Klaim atas pelayanan Gawat Darurat (*emergency*). Bukti-bukti tersebut ditandatangani oleh petugas yang bertanggung jawab dalam setiap kegiatan pelayanan.
- j. Tagihan/invoice atas biaya pelayanan obat Peserta oleh **Pihak Kedua** kepada **Pihak Pertama** dilakukan secara kolektif melalui Aplikasi **Pihak Pertama** dengan menyertakan berkas Klaim obat (dengan berkas fisik atau Berkas Elektronik), yang dilampirkan pada setiap nomor Surat Jaminan per Peserta, pengajuan berkas Klaim obat sebagai berikut:
 - i. Formulir Pengajuan Klaim;
 - ii. Asli Surat Jaminan Rawat Jalan Lanjutan/Rawat Inap Lanjutan;

- iii. Salinan Resep
 - iv. Billing pelayanan; dan
 - v. Rekapitulasi pelayanan obat luaran aplikasi atau manual
- k. Tata cara pengajuan Klaim bagi Provider Irisan BPJS Kesehatan
- i. Pengajuan Klaim Manfaat Pelayanan Rawat Jalan Lanjutan
 - a) Klaim yang dapat diajukan ke **Pihak Pertama** adalah Klaim sesuai hak Peserta Mandiri Inhealth berdasarkan plan dan manfaat asuransi yang dimilikinya dan prosedur **Pihak Pertama** yaitu:
 - i. Klaim atas Manfaat Pelayanan Rawat Jalan Lanjutan Peserta **Pihak Pertama**, dan atau
 - ii. Klaim atas Manfaat Pelayanan Rawat Jalan Lanjutan atas pelayanan Manfaat Top Up yang diperoleh Peserta Manfaat *Top Up* BPJS Kesehatan.
- l. Pengajuan Klaim dilakukan langsung oleh **Pihak Kedua** ke **Pihak Pertama** sesuai tarif pelayanan yang tercantum dalam lampiran III Perjanjian ini. Syarat dan dokumen Klaim mengacu pada point 5 (lima) lampiran ini.

5.2 KEDALUWARSA KLAIM

Masa kedaluwarsa klaim biaya pelayanan kesehatan adalah apabila klaim diajukan melebihi 60 (enam puluh) Hari Kalender setelah tanggal pelayanan dilakukan atau tanggal pulang bila Klaim Rawat Inap.

5.3 PEMBAYARAN

- a. Pembayaran Tagihan oleh **Pihak Pertama** kepada **Pihak Kedua**, dilaksanakan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kerja terhitung sejak

tanggal **Pihak Pertama** telah menerima secara lengkap Tagihan yang diajukan oleh **Pihak Kedua** dan proses Verifikasi klaim selesai dilaksanakan oleh **Pihak Pertama**.

- b. Klaim yang diajukan oleh **Pihak Kedua** kepada **Pihak Pertama** yang diajukan lebih dari 60 hari kalender setelah berakhirnya tanggal pelayanan berhak untuk ditolak oleh **Pihak Pertama**, sehingga **Pihak Pertama** tidak dapat membayarkan klaim yang diajukan oleh **Pihak Kedua**.
- c. **Pihak Pertama** tidak bertanggung jawab untuk membayar Tagihan yang diajukan oleh **Pihak Kedua**, yang timbul oleh karena **Pihak Kedua** memberikan fasilitas dan/atau pelayanan kesehatan kepada Peserta **Pihak Pertama** yang tidak termasuk hak Peserta **Pihak Pertama** sesuai dengan plan dan Manfaat Pelayanan yang dimilikinya.

6. HAK DAN KEWAJIBAN : 6.1 HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

- a. Tanpa mengesampingkan hak **Pihak Pertama** sebagaimana diatur dalam Pasal-pasal lain dalam Perjanjian ini, maka **Pihak Pertama** berhak untuk:
 - i. Melihat dan mengakses kartu status dan/atau Rekam Medis dan berkas fisik atas pelayanan Peserta yang ada pada **Pihak Kedua** berupa data elektronik, *softcopy* atau *hardcopy* dalam hal diperlukan oleh **Pihak Pertama**;
 - ii. Melakukan peninjauan atas pelayanan kesehatan yang diberikan **Pihak Kedua** kepada Peserta dengan cara, termasuk tetapi tidak terbatas pada, mendapatkan data dan informasi tentang fasilitas **Pihak Kedua** dan kunjungan Peserta;
 - iii. Melakukan pemantauan atas ketersediaan dan mekanisme pemesanan obat yang tercantum dalam Formularium Obat Inhealth pada **Pihak Kedua**;

- iv. Melakukan audit atau pemeriksaan terhadap **Pihak Kedua** apabila terdapat dugaan, termasuk tetapi tidak terbatas pada, penyalahgunaan pelayanan kesehatan dan/atau surat pesanan obat/resep kepada Peserta atau non Peserta;
- v. Memberikan teguran atau peringatan lisan dan/atau tertulis sebanyak maksimal tiga kali dengan tenggang waktu masing-masing 7 hari kalender kepada **Pihak Kedua** dalam hal **Pihak Pertama** menemukan terjadinya penyimpangan terhadap pelaksanaan berdasarkan Perjanjian ini oleh **Pihak Kedua**;
- vi. Memberikan teguran lisan dan/atau tertulis kepada **Pihak Kedua**, jika **Pihak Kedua** terlambat membayar kepada Pedagang Besar Farmasi (PBF) yang mengakibatkan pelayanan obat terhadap Peserta terganggu;
- vii. Memberikan sanksi kepada **Pihak Kedua** dalam hal **Pihak Pertama** menemukan terjadinya penyimpangan terhadap pelaksanaan kewajiban **Pihak Kedua** kepada **Pihak Pertama** berdasarkan Pasal 6 Ayat 2 butir b dalam Perjanjian ini berupa teguran dan/atau peringatan lisan dan/atau tertulis sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing maksimal 7 (Tujuh) hari kalender. Jika dalam tenggang waktu tersebut tidak ada perbaikan, maka **Pihak Pertama** berhak melakukan penyesuaian plan (*Reclass*) dan/atau pemutusan kerja sama secara sepihak;
- viii. Menerima data dan informasi termasuk namun tidak terbatas pada dokumen uji tuntas **Pihak Kedua**/Provider *due diligence*

dalam rangka pemenuhan peraturan perundangan, Berkas Elektronik dan/atau dokumen, data lainnya yang dibutuhkan **Pihak Pertama** secara benar, sah dan akurat baik melalui pertukaran data elektronik dan/atau dokumen fisik, apabila diperlukan oleh **Pihak Pertama**;

- ix. Menerima tagihan elektronik yang dihasilkan dari Aplikasi yang ditetapkan **Pihak Pertama** atas biaya pelayanan kesehatan dan obat bagi Peserta secara teratur setiap bulan kepada **Pihak Pertama**;
- x. Menerima laporan bulanan yang disampaikan oleh **Pihak Kedua** yang mencakup penyediaan obat Formularium Obat Inhealth, pencatatan atas resep-resep obat yang masuk dan bukti penerimaan obat Peserta;
- xi. Menerima dokumen untuk pengajuan Tagihan sesuai ketentuan **Pihak Pertama** yang diatur pada Perjanjian ini secara lengkap, benar dan sah;
- xii. Mendapatkan kepastian bahwa pelayanan kesehatan yang diberikan **Pihak Kedua** kepada Peserta sesuai indikasi medis dan standar serta prosedur pelayanan kesehatan yang berlaku atau dengan mengutamakan prinsip kendali mutu dan kendali biaya serta pertanggungjawaban **Pihak Kedua** atas pelayanan kesehatan yang diberikan kepada Peserta dalam melaksanakan kewajibannya dalam Perjanjian ini;
- xiii. Menerima informasi dari **Pihak Kedua** sehubungan dengan karyawan/pegawai **Pihak Kedua** yang bertanggung jawab atas Tagihan, termasuk pergantiannya dari waktu ke waktu;

- xiv. Menerima dokumen-dokumen termasuk namun tidak terbatas pada Tagihan yang ditandatangani oleh perwakilan sah **Pihak Kedua** yang memiliki kapasitas, kewenangan serta cakap untuk melakukan hal tersebut; dan
 - xv. Mendapatkan akses untuk menggunakan seluruh dokumen yang ada pada **Pihak Kedua** terkait dengan Tagihan untuk kepentingan audit internal/eksternal.
- b. Tanpa mengesampingkan kewajiban **Pihak Pertama** sebagaimana diatur dalam pasal-pasal lain dari Perjanjian ini, maka **Pihak Pertama** berkewajiban untuk:
- i. Membayar Tagihan sepanjang memenuhi ketentuan dan prosedur yang telah disepakati **Para Pihak** sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini;
 - ii. Menyediakan dan memberikan kepada **Pihak Kedua**, daftar Formularium Obat Inhealth dan/ atau e-FOI yang terdapat dalam Aplikasi **Pihak Pertama** yang hanya dapat digunakan untuk penyediaan layanan kesehatan kepada peserta **Pihak Pertama**, dan
 - iii. Memberikan akses Aplikasi **Pihak Pertama** dan kepada **Pihak Kedua** untuk kepentingan pelayanan kesehatan Peserta;

6.2 HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

- a. Tanpa mengesampingkan hak **Pihak Kedua** sebagaimana diatur dalam Pasal-pasal lain dari Perjanjian ini, maka **Pihak Kedua** berhak untuk:
- i. Menerima informasi tentang ruang lingkup dan prosedur pelayanan kesehatan yang disediakan bagi Peserta;

- ii. Memperoleh pembayaran biaya pelayanan kesehatan dari **Pihak Pertama** atas pelayanan kesehatan yang telah diberikan oleh **Pihak Kedua**, sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang telah disepakati **Para Pihak** sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini;
 - iii. Memperoleh daftar Formularium Obat Inhealth dan/atau e-FOI yang terdapat dalam Aplikasi **Pihak Pertama** untuk menyediakan pelayanan kesehatan kepada Peserta;
 - iv. Mengakses Aplikasi **Pihak Pertama** untuk kepentingan penyediaan pelayanan kesehatan Peserta.
- b. Tanpa mengesampingkan kewajiban **Pihak Kedua** sebagaimana diatur dalam Pasal-pasal lain dari Perjanjian ini, maka **Pihak Kedua** berkewajiban untuk:
- i. Memberikan kewenangan kepada **Pihak Pertama** hak untuk mengakses, memperoleh dan/atau menerima informasi, data, dan/atau dokumen apapun yang berkaitan dengan riwayat pelayanan kesehatan Peserta, termasuk namun tidak terbatas pada salinan kartu status, rekan medis, resume medis, hasil penunjang diagnostik, dan bukti tindakan medis, baik untuk Peserta yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia.
 - ii. **Pihak Kedua** berkewajiban memberikan tanggapan tertulis dan/atau menyerahkan informasi dimaksud dalam bentuk hardcopy dan/atau softcopy, dalam jangka waktu yang wajar setelah permintaan diterima, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- iii. Menerbitkan Surat Jaminan sebagai syarat memperoleh pelayanan;
- iv. Memberikan Manfaat Pelayanan dengan baik dan benar sesuai yang diatur dalam Perjanjian ini;
- v. Melayani Peserta dengan baik sesuai indikasi medis dan standar serta prosedur pelayanan kesehatan yang berlaku atau dengan mengutamakan prinsip kendali mutu dan kendali biaya yang dapat terlihat melalui nilai Unit cost yang terkendali, dan oleh karenanya bertanggungjawab penuh dalam kapasitasnya selaku pemberi pelayanan kesehatan kepada Peserta dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini;
- vi. **Pihak Kedua** berkewajiban memberikan *clinical pathway* berdasarkan top 20 diagnosa.
- vii. Menjamin dan mengutamakan penulisan resep obat bagi Peserta yang berpedoman pada Formularium Obat Inhealth yang berlaku, dengan pencapaian performance FOI sesuai dengan kesepakatan yang diatur dalam Perjanjian ini.
- viii. Menjamin ketersediaan dan kecukupan obat-obatan yang tercakup dalam Formularium Obat Inhealth, kecuali dalam keadaan kosong yang dinyatakan secara tertulis oleh Pedagang Besar Farmasi/Distributor Obat/Perusahaan Farmasi setempat;
- ix. Menggunakan obat Formularium Obat Inhealth hanya untuk Peserta dari **Pihak Pertama**, dan tidak dapat diperjualbelikan maupun digunakan untuk tujuan lain oleh **Pihak Kedua**;
- x. Menyediakan dokter untuk kebutuhan Peserta sesuai

dengan jam kerja dokter pada **Pihak Kedua**, dan **Pihak Kedua** wajib menyediakan penggantinya dalam hal dokter yang disediakan berhalangan dan/atau tidak lagi bekerja atau berpraktik di **Pihak Kedua**;

- xi. Memastikan bahwa dokter yang bekerja atau berpraktik di **Pihak Kedua** memenuhi syarat perundang-undangan yang berlaku sebagai dokter dan mematuhi ruang lingkup dan prosedur pelayanan yang ditetapkan dalam Perjanjian ini;
- xii. Menjalankan mekanisme rujuk balik untuk Peserta dengan kondisi stabil secara medis;
- xiii. Mengajukan tagihan elektronik luaran aplikasi online yang ditetapkan **Pihak Pertama** atas biaya pelayanan kesehatan dan obat bagi Peserta secara teratur setiap bulan kepada **Pihak Pertama**;
- xiv. **Pihak Kedua** wajib mengembangkan dan mengimplementasikan *bridging system* yang diperlukan oleh **Para Pihak** untuk proses integrasi seluruh data dan layanan sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini.
- xv. Pasien untuk tindakan elektif maka dapat dilakukan pelaporan *pre admission* kepada **Pihak Pertama** minimal 5 hari kalender sebelum tanggal pelaksanaan tindakan.
- xvi. Memberikan informasi monitoring harian dan/ atau keterangan medis lainnya Peserta rawat inap kepada **Pihak Pertama**
- xvii. Dalam hal **Pihak Kedua** juga sebagai Provider Irisan, maka **Pihak Kedua** wajib memberikan pelayanan sesuai mekanisme Manfaat *Top Up* BPJS Kesehatan

yang diatur dalam Perjanjian ini, menerbitkan SEP dan juga mengajukan tagihan elektronik dengan mekanisme sesuai dengan ketentuan BPJS Kesehatan;

- xviii. Menyediakan Penanggung jawab medis, Penanggung jawab farmasi, Penanggung Jawab keuangan, dan Penanggung jawab marketing sesuai dengan ketentuan yang diatur pada Lampiran I Perjanjian ini.
- xix. **Pihak Kedua** wajib memberikan tagihan akhir (*Final Billing*) pada saat proses pemulangan pasien (*discharge*) maksimal 30 menit sejak dokter menyatakan pasien diperbolehkan pulang dan atas tagihan akhir (*Final billing*) tidak diperkenankan adanya revisi tagihan.
- xx. Menyediakan dokumen penagihan sesuai ketentuan **Pihak Pertama** yang diatur pada lampiran Perjanjian ini secara lengkap, benar;
- xxi. Sewaktu-waktu menyediakan data dan informasi termasuk namun tidak terbatas pada dokumen uji tuntas **Pihak Kedua**/Provider *due diligence*, Berkas Elektronik dan/atau dokumen, data lainnya yang dibutuhkan **Pihak Pertama** secara benar, sah dan akurat baik melalui pertukaran data elektronik dan/atau dokumen fisik, apabila diperlukan oleh **Pihak Pertama**;
- xxii. Melakukan penyimpanan berkas dokumen fisik serta Berkas Elektronik dan/atau dokumen yang telah dikirimkan kepada **Pihak Pertama** selama 5 (lima) tahun sejak Bulan Pelayanan;
- xxiii. Membuat dan menyampaikan laporan bulanan yang mencakup ketersediaan obat Formularium Obat Inhealth, pencatatan atas resep-resep obat yang masuk

- dan bukti penerimaan obat Peserta;
- xxiv. Mengakses dan menggunakan aplikasi **Pihak Pertama** untuk kepentingan pelayanan kesehatan Peserta;
 - xxv. Bersama-sama **Pihak Pertama** atau secara sendiri melaksanakan program promotif dan preventif kepada Peserta;
 - xxvi. Melakukan pelaporan kondisi Peserta yang di rawat inap secara harian ke tim penjamin **Pihak Pertama**
 - xxvii. Menetapkan dan memastikan memiliki kesepakatan tarif dan kerja sama dengan Rumah Sakit yang berada di wilayah domisili **Pihak Kedua** ("Rumah Sakit Rekanan"), agar Peserta mendapatkan kepastian Manfaat Pelayanan baik untuk penunjang diagnostik atau tindakan pelayanan oleh **Pihak Kedua** dalam hal dengan sebab apapun **Pihak Kedua** tidak dapat memberikan Manfaat Pelayanan dengan merujuk Peserta ke Rumah Sakit Rekanan, biaya yang timbul atas Rujukan tersebut menjadi tanggung jawab **Pihak Kedua**;
 - xxviii. **Pihak Kedua** dengan usaha terbaiknya wajib menjaga kredibilitas dan reputasi **Pihak Pertama** sebagai rekanan **Pihak Kedua** sehubungan dengan Perjanjian ini, termasuk namun tidak terbatas pada pencegahan atas seluruh pernyataan yang cenderung memberikan dampak buruk pada kredibilitas dan reputasi **Pihak Pertama** yang dinyatakan oleh **Pihak Kedua**/setiap produk/setiap pegawai dan setiap dokter sehubungan dengan ruang lingkup kerja sama dalam Perjanjian ini;

- xxix. Memberikan hak akses bagi **Pihak Pertama** untuk menggunakan seluruh dokumen elektronik terkait Tagihan untuk kepentingan audit internal/eksternal.

7. **REKENING
PEMBAYARAN**

REKENING BANK PIHAK KEDUA

NAMA BANK : Bank BCA
CABANG : Pasuruan
NOMOR REKENING : 3686662016
PEMILIK REKENING : CV PUTRA DISA PRIMA
NAMA PEMILIK NPWP : CV PUTRA DISA PRIMA
NO NPWP : 0803856616657000
JENIS NPWP : PKP

8. **ALAMAT
KORESPONDENSI**

:

Pihak Pertama:

**PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia
Kantor Operasional Surabaya**

Jl. Biliton Nomor 67, Kel Gubeng, Kec Gubeng,
Surabaya, Jawa
Timur 60281

Up. : Unit Provider

Telp. : 031-8275001

Email : pro.surabaya@inhealth.co.id

Kantor Layanan Malang

Jl. Letjen Sutoyo No. 68A, Malang

Up. : Unit Provider

Telp. : 0341-4387911

Email : kpymalang@inhealth.co.id

Dengan tindasan kepada:

**Divisi Pelayanan Kesehatan
Mandiri Inhealth Tower**

Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. E-IV No. 6, Mega Kuningan
Kel. Karet Kuningan, Kec. Setiabudi Jakarta Selatan
12950

Up. : Kepala Departemen Provider

Telp. : (021) 25095000

Pihak Kedua:

Klinik Mutiara Sehat Singosari

Perumahan PTP 23 Blok I/27 Karanglo Kab Malang

Telp : +62 858-5517-9127

U.p. : Dina

Email : mutiarasehatmalang@gmail.com

Klinik Mutiara Sehat Lawang

Jl. Dr. Cipto No. 1 RT. 003 RW. 010 Desa Bedali Kec.
Lawang Kab. Malang

Telp : +62 858-5517-9127

U.p. : Dina

Email : mutiarasehatmalang@gmail.com

DEMIKIANLAH, Para Pihak telah menandatangani Perjanjian ini pada hari dan tanggal yang disebutkan di atas.

**PT ASURANSI Jiwa INHEALTH
INDONESIA**

CV PUTRA DISA PRIMA

Nama : **Sutrisno**
Jabatan : **Plt. Kepala Kantor Operasional**

Nama : **dr. Sefrina Trisadi,Sp,DVE**
Jabatan : **Direktur**

LAMPIRAN I
ENTITAS DAN FORM CREDENTIALING

- **Surat Ijin Operasional (SIO)**
- **Credentialing**
- **Penilaian credentialing**
- **Nama PIC**

Jenis PIC	Nama PIC	Nomor Telepon	Alamat Email
Medis	Dina	085855179127	putradisaprimacv@gmail.com
Farmasi	Dina	085855179127	putradisaprimacv@gmail.com
Keuangan	Dina	085855179127	putradisaprimacv@gmail.com
Marketing (HLO)	Dina	085855179127	putradisaprimacv@gmail.com

LAMPIRAN II

RUANG LINGKUP DAN MEKANISME PELAYANAN KESEHATAN

1. Ruang lingkup Kerja Sama ini adalah:
 - a. Rawat Jalan Tingkat Pertama (RJTP);
 - b. Rawat Gigi.
2. Penjelasan mekanisme Ruang Lingkup Pelayanan
 - 1. RAWAT JALAN TINGKAT PERTAMA**
 1. Konsultasi medis, penyuluhan kesehatan pengobatan dan/atau tindakan medis oleh dokter umum.
 2. Pemeriksaan gigi, pengobatan dan tindakan medis oleh dokter gigi. (sesuai dengan tindakan yang disepakati pada **Lampiran**).
 3. Pemberian tindakan medis kecil/ sederhana
 4. Pemberian penunjang diagnostik sederhana.
 5. Pemeriksaan ibu hamil, nifas, ibu menyusui, bayi dan anak balita
 6. Pelayanan Imunisasi dasar BCG, DPT, Polio, campak, hepatitis, dan MR untuk bayi/ anak dibawah 2 (dua) tahun.
 7. Pelayanan Kontrasepsi (Pil, suntik, IUD dan susuk) dan upaya penyembuhan terhadap efek samping kontrasepsi.
 8. Pemberian obat pelayanan dasar sesuai FOI yang berlaku; untuk Bidan dan Paramedis obat yang dapat diberikan sesuai dengan ruang lingkup batas kewenangan seorang Bidan dan Paramedis.
 9. Bahan dan Alat Kesehatan Habis Pakai (BAHP)
 10. Pemberian surat rujukan ke spesialis, fasilitas penunjang diagnostik atau rawat inap (sesuai dengan produk dan plan)
 11. Pelayanan rujuk balik dari *Provider* lanjutan.
 - 2. RAWAT GIGI**
 - : 1. Konsultasi medis, pemeriksaan gigi dan penyuluhan kesehatan pengobatan;
 2. Pemberian tindakan medis oleh dokter gigi (sesuai dengan tindakan yang disepakati pada **Lampiran I** Perjanjian ini);
 3. Pemberian penunjang diagnostik sederhana (sesuai dengan tindakan yang disepakati pada **Lampiran I** Perjanjian ini);
 4. Bahan dan Alat Kesehatan Habis Pakai (BAHP);
 5. Pemberian obat pelayanan dasar sesuai FOI yang berlaku;
 6. Pemberian surat Rujukan ke spesialis atau fasilitas penunjang diagnostik;

LAMPIRAN III

TARIF DAN JENIS PEMBAYARAN

Tarif Pelayanan kesehatan bagi Peserta **Pihak Pertama** adalah Tarif drg Hidayati Wardani (sesuai Lampiran IV)

1. Kapitasi

1. Kapitasi berlaku bagi Peserta **Pihak Pertama** yang terdaftar pada **Pihak Kedua**, dengan perhitungan jumlah Peserta **Pihak Pertama** dikalikan dengan besaran tarif per kapitasi per bulan yaitu :
 - a. Jasa Rp 2.000,- (Dua Ribu Rupiah)
termasuk Pajak Penghasilan (PPh) sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku.
 - b. Obat Rp 6.000,- (Enam Ribu Rupiah)
2. Kapitasi *Top Up* BPJS Kesehatan yang berlaku bagi peserta **Pihak Pertama** yang juga merupakan peserta terdaftar BPJS Kesehatan pada **Pihak Kedua**, dengan perhitungan jumlah Peserta **Pihak Pertama** dikalikan dengan besaran tarif per kapitasi per bulan yaitu:
 - a. Obat Rp 2.000,- (Dua Ribu Rupiah)

2. Fee For Service Peserta Kunjungan

1. *Fee For Service* berlaku bagi Peserta **Pihak Pertama** dengan besaran nilai ganti per kunjungan sebesar Rp. 12.000,- (Dua Belas Ribu Rupiah), dengan rincian :
 - a. Jasa Rp 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah)
termasuk Pajak Penghasilan (PPh) sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku.
 - b. Obat Rp 15.000,- (Lima Belas Ribu Rupiah)
Fee For Service obat akan gugur ketika tidak ada pemberian obat/Peserta **Pihak Pertama** hanya diberikan rujukan.
2. *Fee For Service Top Up* BPJS Kesehatan yang berlaku bagi peserta **Pihak Pertama** yang juga merupakan peserta terdaftar BPJS Kesehatan pada **Pihak Kedua**, dengan besaran nilai ganti per kunjungan sebesar Rp. 25.000,- (Dua Puluh Lima Ribu Rupiah), dengan rincian :
 - a. Obat Rp 25.000,- (Dua Puluh Lima Ribu Rupiah)

3. Fee For Service Pelayanan Gigi

Fee For Service berlaku bagi Peserta **Pihak Pertama** yang berkunjung pada **Pihak Kedua**, dengan besaran nilai ganti per kunjungan sebesar Rp. 30.000,- (Tiga Puluh Ribu Rupiah), dengan rincian :

- a. Jasa konsultasi Rp. 30.000,- (Tiga Puluh Ribu Rupiah)
termasuk Pajak Penghasilan (PPh) sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku.
Jasa dokter gigi akan gugur apabila dilakukan *Fee For Service Tindakan Medis Gigi* pada point 4 **Lampiran III** Perjanjian ini.

4. Fee For Service Tindakan Medis Tertentu

No	Nama Jenpel	Tarif
1	Hecting 1 - 5cm	190,000
2	Hecting 16 - 30	220,000
3	Hecting 6 - 15cm	200,000
4	Incisi < 5 cm	50,000
5	Incisi > 5 cm	75,000
6	Lepas Catheter	50,000

No	Nama Jenpel	Tarif
7	Lepas IUD	105,000
8	Lepas Jahitan	75,000
9	Lepas Kondom Catheter	20,000
10	Lepas Kuku	100,000
11	Lepas NGT	15,000
12	Nebulizer Anak	28,000
13	Nebulizer Dewasa	38,000
14	Oksigen per hari	40,000
15	Oksigen per Jam	10,000
16	Pasang IUD (Termasuk IUDnya)	350,000
17	Pasang Susuk	200,000
18	Rawat Luka <5 cm	23,000
19	Rawat Luka > 16 cm	40,000
20	Rawat Luka 6 - 15cm	50,000
21	Suntik 30	30,000
22	Suntik KB	30,000
23	Gula Darah 2 jam PP	28,000
24	Gula Darah Puasa	28,000
25	Gula Darah Sesaat	28,000
26	Test Pack	30,000
27	Observasi POLI (1 jam berikutnya)	10,000
28	Observasi POLI (1 jam pertama)	30,000

Catatan :

- Tarif tersebut diatas sudah termasuk penggunaan Anasthesi Lokal, Wound-Toilet, Sofra Tulle dan lain-lain.
- Tarif pemeriksaan gigi akan gugur apabila ada tindakan.
- Tarif tindakan diatas sudah masuk obat – obatan.

5. Fee For Service Tindakan Gigi

No	Jenis Tindakan Medis	Tarif(Rp.)
1.	Penambalan gigi komposit	100.000
2.	Penambalan sementara (temporary filling)	60.000
4.	Perawatan saluran akar gigi anterior	60.000
5.	Perawatan saluran akar gigi posterior	60.000
7.	Insisi & drainase abses intraoral	70.000
8.	Kuretase gingiva	55.000
9.	Pencabutan gigi permanen	100.000
10.	Pencabutan gigi sulung	70.000
11.	Odontektomi gigi	800.000

Catatan:

1. Tarif tersebut di atas sudah termasuk penggunaan Anasthesi Lokal, Wound Toilet, Sofra Tulle dan lain – lain.
2. Tarif pemeriksaan gigi akan gugur apabila ada tindakan.
3. Tarif tindakan diatas sudah termasuk obat – obatan.

